

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 100/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์
นาย วัฒนา ดำหงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 65 วรรคแรก, มาตรา 66

จำเลยมิได้ถูกขึ้นใจให้เสพยาบ้า และจำเลยก็รู้ว่ายาบ้ามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คือ เมื่อเสพแล้วจะไม่่วงนอน แต่จำเลยก็ยังซื้อมาเสพร่วมกับการดื่มสุรา จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเสพโดยรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มีเมามาและมีได้ถูกขึ้นใจให้เสพ ดังนั้น จำเลยไม่อาจยกเอาความมีเมาดังกล่าวเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 66

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้ลงโทษจำคุก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า การกระทำความผิดของจำเลยดังกล่าว ได้รับการยกเว้นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 66 หรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรกบัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนผู้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น" และมาตรา 66 บัญญัติว่า "ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะเกิดโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมา หรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพ" ยาม้าที่จำเลยเสพเป็นสิ่งมึนเมาอย่างหนึ่ง ข้อเท็จจริงได้ความจากนางนิภาพยานโจทก์ว่าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2533 จำเลยกับนางนิภาพและบุตรทั้งสองออกเดินทางจากจังหวัดชุมพร โดยนั่งรถที่นายสมเกียรติเพื่อนของจำเลยเป็นคนขับ ระหว่างทางจำเลยกับเพื่อนได้ดื่มสุราด้วยกันและจำเลยขอเงินไปซื้อยาม้ามาเสพด้วยโดยผสมใส่ขวดกระทิงแดง เมื่อถึงจังหวัดนครราชสีมา ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน จำเลยกับเพื่อนก็ดื่มสุราและซื้อยาม้ามาเสพอีก แสดงว่าจำเลยมิได้ถูกขืนใจให้เสพจำเลยเองก็รู้ว่ายาดังกล่าวมีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คือ เมื่อเสพแล้วจะไม่่ง่วงนอน แต่จำเลยก็ยังซื้อมาเสพร่วมกับการดื่มสุรา จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเสพโดยรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมาและมิได้ถูกขืนใจให้เสพ จำเลยจึงไม่อาจยกเอาความมึนเมาดังกล่าวเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับโทษได้

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ